

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 413/2535	พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางพจนิษฐ์ รัตนวีระวงศ์	โจทก์
	นายจักรวาลย์ สถิตินันต์	จำเลย
	นายสุวีระ ลูกรักษ์ ทนายโจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ร่วม เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคสอง จึงไม่รับฎีกาโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ลงโทษหรือเป็นความผิดตาม มาตรา 289 ดังที่โจทก์ฟ้องโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนารำร้องแล้ว (อันดับ 94 แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาเห็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี และมีความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง ลงโทษฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ อนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 21 ปี 6 เดือน คำให้การของจำเลย เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 14 ปี 4 เดือน ฯลฯ

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 89)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง

โจทก์ร่วมฎีกาได้แย้งดุลพินิจ ของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในการฟัง ข้อเท็จจริง จากพยานหลักฐานในสำนวน จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

โจทก์ร่วมฎีกาได้แย้งดุลพินิจ ของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในการฟัง ข้อเท็จจริง จากพยานหลักฐานในสำนวน จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ไพศาล รางฆาภรณ์-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ